CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONTRATANTE: TEG UNIÃO - Locação, Serviços & Empreendimentos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.887.731/0001-29, com sede em Rua João Pedro de Souza, nº 139 – Jardim Monte Líbano – Campo Grande/MS – CEP: 79.004-680, neste ato representada por seu representante legal **Laucidio Pereira da Cunha Junior**, inscrito no CPF sob o nº 833.303.131-53 e RG sob o nº 874049 SEJUSP/MS, doravante denominada **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: Melran's Life Consultoria, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 36.176.689/0001-57, com sede em Rua Vereador Antônio Giacomassi, nº 99, Sobrado 03, Bairro Boqueirão, Curitiba/PR, neste ato representada por seu representante legal Lucélia Grundmann, doravante denominada **CONTRATADA**.

As partes acima identificadas têm entre si, de forma livre e pactuada, o presente **Contrato de Prestação de Serviços de Recrutamento e Seleção**, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir, elaboradas com reforço jurídico para segurança e proteção das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA, de serviços especializados de recrutamento e seleção de profissionais, conforme demandas formalmente apresentadas pela CONTRATANTE. Tais serviços abrangem a identificação, triagem, avaliação e indicação de candidatos para vagas de natureza operacional, técnica, analítica, especializada, gerencial, diretiva ou relacionadas à tecnologia, de acordo com os requisitos definidos pela CONTRATANTE.

Parágrafo único: A CONTRATADA desempenhará suas atividades com autonomia técnica e operacional, utilizando metodologia, processos, ferramentas e critérios próprios, não se estabelecendo qualquer vínculo empregatício entre a CONTRATANTE e os profissionais da CONTRATADA envolvidos na execução dos serviços, em conformidade com a Súmula 331 do TST.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das demais previstas neste contrato:

Executar integralmente o processo de recrutamento e seleção, observando os requisitos técnicos, comportamentais e operacionais definidos pela CONTRATANTE, bem como os critérios específicos informados para cada vaga;

Identificar, avaliar e apresentar candidatos aptos e compatíveis com o perfil profissional solicitado, entregando à CONTRATANTE informações claras e suficientes para subsidiar a decisão final de contratação;

Manter sigilo absoluto sobre todas as informações, documentos, dados pessoais ou estratégicos da CONTRATANTE e dos candidatos, assegurando a confidencialidade e o uso restrito, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD (Lei nº 13.709/2018);

Cumprir os prazos de entrega e de reposição de candidatos previstos neste contrato, seguindo os critérios e condições previamente acordados entre as partes;

Manter equipe técnica capacitada, treinada e responsável pela execução dos serviços, garantindo qualidade, ética e conformidade durante todo o processo de recrutamento e seleção;

Realizar o tratamento de dados pessoais dos candidatos estritamente para as finalidades inerentes ao processo de recrutamento e seleção, responsabilizando-se pelo cumprimento das obrigações legais relativas à LGPD, inclusive pela adoção de medidas de segurança, boas práticas e governança adequadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE, além daquelas previstas neste contrato:

Fornecer à CONTRATADA todas as informações, requisitos técnicos, comportamentais e operacionais necessários à definição do perfil profissional buscado, responsabilizando-se pela veracidade e completude desses dados;

Avaliar, entrevistar e decidir sobre a aprovação, rejeição ou contratação dos candidatos apresentados, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a escolha final do profissional a ser admitido;

Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nos prazos, condições e valores estabelecidos neste contrato e em suas eventuais adendas;

Comunicar formalmente à CONTRATADA o resultado das avaliações realizadas, informando sobre a aprovação, rejeição ou efetiva admissão de cada candidato indicado;

Manter ambiente e condições adequadas para integração e exercício das atividades do profissional contratado pela CONTRATANTE, sendo de sua inteira responsabilidade o vínculo empregatício, bem como o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e de segurança do trabalho decorrentes da relação empregatícia estabelecida.

CLÁUSULA QUARTA – DO INVESTIMENTO E PAGAMENTO

O valor devido será calculado sobre o salário bruto mensal (incluindo variáveis médias), conforme percentual por categoria:

- Vagas Operacionais: 50%
- Vagas Técnicas/Analíticas: 60%
- Vagas Especialistas: 70%
- Vagas TI / Média Gerência: 80%
- Vagas Gerenciais: 100%
- Vagas Diretivas: 120%

No início de cada processo seletivo incidirá taxa de abertura equivalente a 10% da remuneração prevista da vaga.

A taxa deverá ser paga em até 05 dias da abertura do processo seletivo.

O valor final será pago em até 05 dias após o aceite formal (Job Offer).

Haverá incidência de impostos de 6% sobre os valores faturados.

O atraso nos pagamentos sujeita a CONTRATANTE às penalidades previstas neste contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DO CANCELAMENTO DE VAGA

Em caso de cancelamento da vaga pela CONTRATANTE após o início do processo seletivo, será devida à CONTRATADA uma multa correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração prevista para o profissional buscado, acrescida da taxa de abertura já cobrada ou ainda devida.

Parágrafo único: Considera-se iniciado o processo seletivo, para fins desta cláusula, a partir da realização de qualquer atividade relacionada à vaga, incluindo, mas não se limitando, à apresentação do primeiro currículo, condução de entrevistas, triagens, alinhamentos técnicos, aplicação de testes ou qualquer outra etapa operacional executada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

A CONTRATADA compromete-se a manter absoluto sigilo sobre todas as informações, documentos, dados, materiais, métodos, processos, estratégias, especificações técnicas e demais conteúdos fornecidos ou disponibilizados pela CONTRATANTE, sejam eles de natureza comercial, técnica, profissional, operacional ou pessoal. É vedada a utilização, reprodução, compartilhamento ou divulgação dessas informações, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal.

Parágrafo único: Ambas as partes comprometem-se a observar rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), adotando medidas técnicas e administrativas aptas a garantir a segurança, integridade, confidencialidade, disponibilidade e prevenção contra acessos não autorizados ou qualquer forma de tratamento irregular dos dados pessoais compartilhados. Cada parte será integralmente responsável pelos danos decorrentes do descumprimento de suas obrigações legais e contratuais relacionadas à proteção de dados.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS RESPONSABILIDADES

A CONTRATADA será integralmente responsável pela análise preliminar das informações fornecidas pelos candidatos, devendo realizar a verificação documental, curricular e comportamental de forma diligente, adotando critérios técnicos adequados ao perfil da vaga. A CONTRATADA responderá por falhas decorrentes de negligência, imperícia ou omissão em sua atuação profissional.

A CONTRATADA declara que conduzirá o processo seletivo com observância das boas práticas de recrutamento e dos princípios de transparência, confiabilidade e profissionalismo,

comprometendo-se a fornecer à CONTRATANTE informações verdadeiras, completas e precisas sobre os candidatos encaminhados.

A CONTRATADA obriga-se a informar imediatamente à CONTRATANTE qualquer inconsistência, dúvida ou suspeita identificada durante o processo seletivo, sob pena de responder por eventuais prejuízos decorrentes da omissão.

A CONTRATADA será responsável por manter registros das etapas realizadas, entrevistas aplicadas, critérios utilizados e histórico de contato com cada candidato, devendo disponibilizá-los à CONTRATANTE sempre que solicitado, para fins de auditoria, verificação de conformidade ou eventual necessidade de comprovação.

A CONTRATADA não poderá encaminhar candidatos que não atendam minimamente aos requisitos obrigatórios definidos pela CONTRATANTE. O envio inadequado reiterado poderá resultar na rescisão contratual imediata, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas neste instrumento.

A CONTRATADA responderá por eventuais atrasos no processo seletivo decorrentes de sua organização interna, falhas de comunicação, ausência de retorno, condução inadequada das etapas ou má gestão do processo, exceto quando devidamente justificado e aceito pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA não garante a permanência do profissional contratado, exceto dentro do prazo de reposição previsto neste contrato. Durante esse período, caso o profissional desligue-se espontaneamente ou seja desligado por justa causa relacionada a incompatibilidade técnica ou comportamental, a CONTRATADA deverá realizar a reposição sem custos adicionais, observando o mesmo padrão de qualidade e prazos inicialmente acordados.

O prazo de reposição não será renovado se a CONTRATADA, por falha ou negligência, encaminhar candidato comprovadamente inadequado ao perfil informado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos diretos comprovadamente causados à CONTRATANTE em razão de fraude, má-fé, descumprimento das obrigações contratuais, negligência ou não observância das instruções fornecidas. Fica excluída qualquer limitação de responsabilidade da CONTRATADA em casos de dolo ou fraude.

Todas as decisões finais relativas à contratação ou não do candidato serão tomadas pela CONTRATANTE. Entretanto, a CONTRATADA será responsável por garantir que os candidatos apresentados tenham passado por triagem compatível com o nível de exigência da função, conforme descrito neste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE REPOSIÇÃO

A CONTRATADA concede à CONTRATANTE garantia de 90 (noventa) dias, contados da data de admissão do profissional indicado. Durante esse período, caso ocorra desligamento por desempenho insuficiente, inadequação técnica, incompatibilidade comportamental, falta disciplinar ou pedido de demissão do profissional, a CONTRATADA realizará uma reposição

gratuita, sem qualquer custo adicional e com a mesma qualidade, métodos e prazos previstos no processo seletivo original.

Parágrafo primeiro: A reposição deverá ser iniciada imediatamente após a comunicação da CONTRATANTE, sendo obrigação da CONTRATADA priorizar o processo, apresentar candidatos qualificados e cumprir os prazos estabelecidos, sob pena de caracterizar descumprimento contratual.

Parágrafo segundo: A garantia não será válida nos seguintes casos, desde que devidamente comprovados pela CONTRATADA:

a) alteração substancial de cargo, função, atribuições ou escopo originalmente definido no momento da abertura da vaga;

b) mudança de unidade, local de trabalho ou cidade que altere de forma relevante as condições inicialmente informadas ao candidato;

c) reajuste ou modificação relevante da remuneração, benefícios ou condições contratuais oferecidas, quando não previamente informadas à CONTRATADA durante o processo seletivo;

d) qualquer alteração significativa no perfil técnico, comportamental ou hierárquico da vaga após a contratação.

Parágrafo terceiro: As exceções previstas no parágrafo anterior não se aplicam quando as alterações forem insignificantes, não afetarem diretamente o desempenho esperado do profissional ou não tiverem relação comprovada com o motivo do desligamento.

Parágrafo quarto: Caso a CONTRATADA não realize a reposição dentro do prazo acordado, sem justificativa aceita pela CONTRATANTE, esta poderá optar por:

a) rescindir o contrato, sem multa; ou
b) solicitar a devolução integral dos valores pagos pela vaga, deduzidos apenas os tributos eventualmente retidos.

Parágrafo quinto: A substituição realizada no período de garantia não prorroga ou reinicia o prazo originalmente previsto, salvo se expressamente pactuado entre as partes.

CLÁUSULA NONA – PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, sendo renovado automaticamente por iguais períodos, caso nenhuma das partes manifeste, por escrito, sua intenção de não renovar, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do término do período vigente.

Parágrafo primeiro: A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar a revisão de condições, reajustes de escopo ou atualização de cláusulas, desde que comunique a CONTRATADA com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

Parágrafo segundo: A renovação automática não implica obrigação de manutenção de valores, escopos ou condições progressivas, podendo a CONTRATANTE solicitar ajustes antes da renovação.

Parágrafo terceiro: Na hipótese de não renovação, a CONTRATADA se compromete a concluir quaisquer processos seletivos em andamento, sem cobrança adicional, desde que iniciados durante a vigência do contrato.

Parágrafo quarto: A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato antes do término mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias, sem justificativa, sem multas e sem penalidades, resguardando-se apenas os valores referentes aos serviços efetivamente prestados até o último dia de vigência.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

Por qualquer das partes, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem aplicação de multa, permanecendo devidas apenas as obrigações já assumidas até a data de encerramento.

Imediatamente, por qualquer das partes, em caso de descumprimento contratual, sem prejuízo do direito à indenização por perdas e danos decorrentes da infração.

A CONTRATANTE poderá rescindir o contrato de forma imediata, sem multa e mediante simples notificação por escrito, caso seja constatado desempenho insatisfatório da CONTRATADA, considerando-se como tais, sem limitação:

a) envio reiterado de candidatos fora do perfil estabelecido, sem justificativa técnica adequada;

b) descumprimento injustificado dos prazos de apresentação de candidatos ou execução das etapas do processo seletivo;

c) falhas relevantes de comunicação, ausência de retorno, falta de organização operacional ou falta de transparência;

d) não observância de instruções, requisitos, critérios técnicos ou orientações fornecidas pela CONTRATANTE;

e) reincidência em erros, omissões ou negligência na triagem, avaliação ou condução das etapas do processo seletivo;

f) não cumprimento das garantias ou reposições previstas neste contrato;

g) qualquer conduta que comprometa a qualidade, ética, integridade ou confiabilidade do processo seletivo.

Parágrafo primeiro: Para fins desta cláusula, considera-se desempenho insatisfatório toda conduta, falha ou omissão que, a critério exclusivo da CONTRATANTE, comprometa a

eficácia, qualidade ou prazo do processo seletivo, coloque em risco a contratação adequada ou prejudique a finalidade contratual.

Parágrafo segundo: Constatado o desempenho insatisfatório, a CONTRATANTE poderá:

a) rescindir o contrato imediatamente, sem necessidade de concessão de prazo de correção; ou

b) facultativamente conceder prazo de até 7 (sete) dias corridos para que a CONTRATADA apresente plano de correção e regularização.

Parágrafo terceiro: Persistindo o desempenho insatisfatório após eventual prazo concedido, ou caso a CONTRATANTE opte desde logo pela rescisão imediata, o contrato será encerrado sem qualquer ônus à CONTRATANTE, assegurado o direito de cobrança por eventuais prejuízos comprovados.

Parágrafo quarto: A rescisão por desempenho insatisfatório não impede que a CONTRATANTE exija a conclusão de processos seletivos iniciados durante a vigência contratual, conforme seu interesse, sendo vedada à CONTRATADA qualquer cobrança adicional após a rescisão.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – PENALIDADES E INADIMPLEMENTO

O inadimplemento de qualquer obrigação assumida neste contrato sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, acrescida de:

a) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die a partir do vencimento da obrigação;
b) correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo, desde a data do vencimento até o efetivo pagamento;
c) honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do débito, em caso de cobrança judicial ou extrajudicial.

Parágrafo primeiro: A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula não afasta a possibilidade de cobrança de indenização suplementar por perdas e danos, caso o prejuízo exceda os valores aqui estipulados.

Parágrafo segundo: O atraso ou inadimplemento não desobriga a parte inadimplente do cumprimento integral das demais obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

As partes declaram estar cientes das disposições da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), comprometendo-se a:

a) Realizar o tratamento de dados pessoais exclusivamente para finalidades relacionadas ao presente contrato;
b) Adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados ou incidentes;

c) Notificar a outra parte sobre qualquer incidente de segurança que possa gerar risco ou dano relevante;
d) Garantir que terceiros eventualmente envolvidos também cumpram a LGPD;
e) Eliminar ou anonimizar dados pessoais quando encerrada a finalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – NÃO ALICIAMENTO E NÃO CONCORRÊNCIA

Durante a vigência deste contrato e pelo **período de 12 (doze) meses após o seu término**, as partes assumem as seguintes obrigações:

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA compromete-se a não aliciar, recrutar, contratar ou tentar contratar, direta ou indiretamente, colaboradores, empregados, prestadores de serviços ou profissionais vinculados à CONTRATANTE, salvo com autorização prévia e expressa desta. O descumprimento desta obrigação sujeitará a CONTRATADA ao pagamento de multa correspondente a 3 (três) vezes o salário mensal do profissional aliciado ou contratado, sem prejuízo de indenização suplementar caso haja danos adicionais.

Parágrafo segundo: A CONTRATANTE compromete-se a não contratar diretamente, sem o devido pagamento da taxa prevista neste contrato, qualquer profissional indicado, apresentado ou intermediado pela CONTRATADA, seja durante o processo seletivo, seja dentro do prazo de 12 (doze) meses após a apresentação do candidato. Caso ocorra a contratação direta, a CONTRATANTE ficará obrigada ao pagamento integral da taxa de contratação estabelecida neste instrumento, acrescida de multa de 20% (vinte por cento).

Parágrafo primeiro: Para fins desta cláusula, considera-se "apresentação" qualquer envio de currículo, perfil, relatório ou participação do candidato em qualquer etapa conduzida ou organizada pela CONTRATADA.

Parágrafo segundo: A restrição prevista nesta cláusula aplica-se independentemente de o candidato ter sido ou não contratado anteriormente por intermédio da CONTRATADA.

Parágrafo terceiro: As penalidades aqui previstas não afastam o direito de indenização por perdas e danos, caso comprovados prejuízos adicionais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SLA E PRAZOS DE ENTREGA

A CONTRATADA compromete-se a apresentar à CONTRATANTE candidatos qualificados em até 10 (dez) dias úteis contados da abertura oficial da vaga, considerando o recebimento completo das informações, requisitos, perfil técnico e comportamental necessários.

Nos casos de vagas técnicas, estratégicas, especializadas ou de alta complexidade, o prazo poderá ser estendido para até 20 (vinte) dias úteis, desde que a CONTRATADA comunique previamente a CONTRATANTE, de forma justificada, antes do encerramento do prazo original.

O descumprimento injustificado dos prazos estabelecidos nesta cláusula será considerado falha operacional e poderá ensejar:

a) advertência formal;

b) revisão contratual, com ajuste de prazos, responsabilidades ou metodologia;

c) aplicação das penalidades previstas neste contrato;

d) caracterização de desempenho insatisfatório, podendo levar à rescisão imediata nos termos da Cláusula de Rescisão Contratual.

Considera-se descumprimento reiterado o atraso superior a 2 (duas) ocorrências consecutivas ou 3 (três) alternadas dentro de um período de 90 (noventa) dias, sem justificativa plausível e aceita pela CONTRATANTE.

Os prazos aqui estipulados somente poderão ser suspensos quando o atraso decorrer de fato atribuível à CONTRATANTE, como ausência de informações essenciais, mudanças de escopo da vaga ou indisponibilidade para entrevistas, devendo a CONTRATADA comunicar tais ocorrências imediatamente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – AUDITORIA E CONFORMIDADE

A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar informações, documentos, registros e evidências que comprovem a execução adequada dos serviços prestados pela CONTRATADA, incluindo histórico de etapas do processo seletivo, critérios aplicados, comprovantes de contato com candidatos e demais dados operacionais pertinentes, desde que tais solicitações não exijam a revelação de metodologias internas, processos proprietários ou segredos comerciais da CONTRATADA.

Parágrafo primeiro: A CONTRATADA deverá disponibilizar as informações solicitadas pela CONTRATANTE no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, salvo justificativa formal previamente aceita.

Parágrafo segundo: O não atendimento injustificado às solicitações de auditoria poderá ser considerado descumprimento contratual, sujeitando a CONTRATADA às penalidades previstas neste instrumento.

Parágrafo terceiro: Ambas as partes comprometem-se a atuar em conformidade plena com a legislação aplicável, incluindo normas civis, trabalhistas, contratuais, regulatórias e especialmente as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), adotando medidas técnicas e administrativas adequadas para assegurar a segurança e integridade das informações tratadas.

Parágrafo quarto: A CONTRATADA será integralmente responsável por garantir que seus colaboradores, parceiros ou terceiros envolvidos na execução dos serviços cumpram igualmente as normas de conformidade previstas nesta cláusula.

Parágrafo quinto: Caso sejam identificadas irregularidades graves, a CONTRATANTE poderá determinar medidas corretivas imediatas ou, se necessário, proceder à rescisão contratual nos termos da cláusula específica, sem prejuízo de indenização por eventuais danos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – INDENIZAÇÃO

Cada parte será responsável por indenizar a outra por todos os danos diretos e comprovados decorrentes de descumprimento contratual, ato ilícito, conduta dolosa, negligência, imperícia, omissão ou violação de obrigações legais relacionadas à execução deste contrato.

Parágrafo primeiro: Ficam expressamente excluídos da obrigação de indenizar os danos indiretos, danos emergentes de terceiros, lucros cessantes, perda de oportunidade, prejuízos morais ou reputacionais, bem como quaisquer danos de natureza consequencial que não guardem relação direta e imediata com o ato gerador.

Parágrafo segundo: A limitação prevista no parágrafo anterior não se aplica aos casos de:

I – má-fé, fraude ou dolo;

II – violação de obrigações relacionadas à confidencialidade ou proteção de dados;

III – violação intencional de normas legais que resulte em prejuízo direto à outra parte.

Parágrafo terceiro: A parte que der causa ao dano será responsável por todos os custos necessários à reparação, incluindo despesas documentadas para mitigação de prejuízos e medidas de contenção adotadas pela parte prejudicada.

Parágrafo quarto: A responsabilidade da CONTRATADA permanece integral quando o dano decorrer de falha técnica, negligência ou conduta incompatível com as boas práticas profissionais aplicáveis à execução dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PROPRIEDADE INTELECTUAL

Todos os materiais, relatórios, avaliações, análises, ferramentas, modelos, metodologias, documentos, processos, pareceres técnicos, instrumentos de triagem e quaisquer outros conteúdos produzidos, desenvolvidos ou disponibilizados pela CONTRATADA no âmbito deste contrato constituem propriedade intelectual exclusiva da CONTRATADA, protegidos pela legislação aplicável.

Parágrafo primeiro: É vedada à CONTRATANTE a reprodução, distribuição, modificação, divulgação, cessão, compartilhamento ou utilização dos materiais e metodologias mencionadas acima para fins diversos daqueles estritamente necessários à execução deste contrato, salvo mediante autorização prévia e expressa da CONTRATADA.

Parágrafo segundo: A presente cláusula não impede a CONTRATANTE de utilizar informações operacionais estritamente necessárias para tomada de decisões internas relacionadas ao processo seletivo, desde que não implique violação dos direitos de propriedade intelectual da CONTRATADA.

Parágrafo terceiro: O descumprimento desta cláusula sujeitará a parte infratora às penalidades previstas neste contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil, criminal e das medidas cabíveis para proteção dos direitos autorais e proprietários.

Parágrafo quarto: A propriedade intelectual da CONTRATANTE sobre seus próprios documentos, informações, processos internos e dados fornecidos à CONTRATADA permanece

integralmente resguardada, sendo proibida sua utilização para fins distintos da execução contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – REEMBOLSO DE DESPESAS

Despesas extraordinárias indispensáveis à execução do processo seletivo, tais como viagens, avaliações técnicas específicas, testes externos, locações de espaços, taxas de plataformas ou quaisquer outros custos adicionais, somente poderão ser realizadas pela CONTRATADA mediante aprovação prévia, expressa e por escrito da CONTRATANTE.

Parágrafo primeiro: Somente serão reembolsadas as despesas devidamente autorizadas e comprovadas mediante apresentação de nota fiscal, recibos ou documentos fiscais equivalentes, emitidos em conformidade com a legislação vigente.

Parágrafo segundo: A CONTRATADA compromete-se a apresentar à CONTRATANTE orçamento prévio e detalhamento das despesas previstas, incluindo finalidade, valores e necessidade técnica, sendo vedada a realização de custos não autorizados.

Parágrafo terceiro: A CONTRATANTE reserva-se o direito de negar despesas consideradas excessivas, desnecessárias ou incompatíveis com o escopo do serviço contratado.

Parágrafo quarto: As despesas ordinárias e inerentes à operação normal da CONTRATADA — como comunicação, estrutura interna, ferramentas próprias, deslocamentos urbanos habituais, entrevistas, softwares ou recursos utilizados em sua rotina — não serão reembolsadas, salvo se previstas expressamente neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – COMUNICAÇÃO FORMAL E REGISTRO DAS SOLICITAÇÕES

Todas as solicitações de abertura de vagas, aprovações, ajustes de perfil, alinhamentos, instruções, autorizações e demais comunicações relevantes relacionadas à prestação dos serviços deverão ocorrer exclusivamente por e-mail institucional ou pelo sistema/plataforma oficial utilizado pela CONTRATANTE, quando aplicável.

Para fins de validade e comprovação, somente serão consideradas comunicações formais aquelas realizadas por escrito e devidamente registradas nos canais mencionados no item anterior.

Conversas telefônicas, reuniões presenciais ou virtuais, e mensagens enviadas por aplicativos de comunicação instantânea não produzirão efeitos formais, salvo se ratificadas por escrito via e-mail institucional ou sistema oficial no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Na ausência de ratificação, entendem-se como não reconhecidas quaisquer instruções verbais ou informais que possam impactar o andamento do processo seletivo ou gerar obrigações entre as partes.

A CONTRATADA compromete-se a manter registro organizado das comunicações formais, devendo apresentá-las à CONTRATANTE quando solicitado, especialmente para fins de auditoria ou comprovação de alinhamentos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Campo Grande/MS, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas, controvérsias ou conflitos decorrentes deste contrato ou de sua execução.

Campo Grande/MS, 07 de novembro de 2025.

TEG UNIAO LOCACAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:19887731000129

Assinado de forma digital por TEG UNIAO LOCACAO SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA:19887731000129
Dados: 2025.11.13 08:01:51 -04'00'

CONTRATANTE
TEG UNIÃO ENERGIA

Lucélia Grundmann

CONTRATADA
MELRAN'S LIFE CONSULTORIA

TESTEMUNHAS:

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF: